

INSTRUCȚIUNI
privind completarea cererii privind înregistrarea de stat a persoanei juridice
(organizație necomercială)

Capitolul I
Dispoziții Generale

1. Instrucțiunile privind completarea cererilor de înregistrare de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (*în continuare – Instrucțiunile*) stabilesc modul de completare a formularului cererii privind înregistrarea de stat persoanei juridice, a întreprinzătorului individual și a gospodăriei țărănești (de fermier).
2. La prezentarea documentelor privind înregistrarea de stat, inclusiv înregistrarea modificării, reorganizării, lichidării, suspendării sau reluării activității persoanei juridice sau, după caz, a întreprinzătorului individual sau a gospodăriei țărănești (de fermier), solicitantul urmează să prezinte cererea privind înregistrarea de stat a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual (*în continuare – cererea de înregistrare*), conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat.
3. Cererea de înregistrare se perfectează în limba de stat și se completează/se semnează, după cum urmează:
 - a) de către fondatorul desemnat prin hotărârea de constituire sau de către o altă persoană împuternicită prin hotărârea de constituire;
 - b) de către administrator, persoană fizică sau, după caz, de reprezentantul acestuia cu procură specială și autentică sau dispune de împuternicire de reprezentare acordată prin intermediul SIA MPower;
 - c) de către persoana care potrivit legii reprezintă întreprinderea de stat (municipală) sau organizația cooperatistă;
 - d) de către persoana împuternicită să îndeplinească formalitățile de înregistrare a sucursalei;
 - e) de către membrii organului de conducere;
 - f) de oricare altă persoană interesată în condițiile legii.
4. În cazul în care documentele pentru înregistrarea de stat (inclusiv cererea de înregistrare) se depun de către solicitant în formă de document electronic sau expediate pe suport de hârtie, prin scrisoare recomandată, în condițiile art.8 alin.(1) lit.a) sau c) al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, solicitantul este obligat să verifice disponibilitatea denumirii până la depunerea efectivă a documentelor.
5. Până la depunerea documentelor pentru înregistrarea organizațiilor necomerciale, în condițiile Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și Legii nr.86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale, solicitanții sunt obligați să solicite de la organul înregistrării de stat, prin poșta electronică sau în persoană, confirmarea disponibilității denumirii.

Capitolul II

Completarea cererii privind înregistrarea de stat a persoanei juridice (organizație necomercială)

6. Cererile se vor completa la toate rubricile aplicabile situației Dumneavoastră. Pentru completarea cererii de înregistrare a organizațiilor necomerciale este necesar să urmați pașii enumerați în continuare:
7. La **data depunerii** - se indică data depunerii actelor pentru înregistrarea de stat a organizației necomerciale.
8. La compartimentul:
 - a) **Denumirea completă** se completează în strictă corespundere cu denumirea persoanei juridice, indicată în Certificatul de verificare și rezervare a denumirii, eliberat de către organul înregistrării de stat. (Ex: *Asociația Obștească „EVIA”*).
 - b) **Denumirea prescurtată** se indică abrevierea formei juridice de organizare și denumirea propriu-zisă a organizației (Ex: *A.O. ”EVIA”*).
9. La compartimentul **Forma juridică de organizare** se indică forma juridică de organizare completă (Ex: *„Asociația Obștească”, „Fundatia”, „Instituția Privată” etc.*).
10. La compartimentul **Termenul de activitate** se indică termenul pentru care se înființează persoana juridică sau, după caz, se indică termen „nelimitat”.
11. La compartimentul **Modalitatea de constituire** se indică, după caz, *nou creată* sau *ca urmare a reorganizării*.
12. La compartimentul **Sediul** se indică datele cu privire la sediul persoanei juridice care se conțin, după caz, în actul de constituire, procesul-verbal al ședinței de constituire ori decizia de constituire a organizației necomerciale și se înscriu în Registrul de stat. Adresa poștală a persoanei juridice este cea de la sediu. Rubrica se completează cu: codul poștal (Ex. *MD-2029*), denumirea străzii (bulevardului, șoselei, etc.), numărul casei, blocului, apartamentului/biroului, municipiul, orașul, comuna, raionul, etc.
13. La compartimentul: **E-mail** se indică citeț adresa electronică valabilă (pentru transmiterea informațiilor referitoare la eventuale carențe constatate în documentele depuse pentru înregistrare și procedura de remediere a acestora). **Telefon:, Fax:** se indică numărul activ de telefon mobil și/sau fix local.
14. La compartimentul **Administratorul** se completează rubricile aplicabile situației Dumneavoastră:
 - a) pentru **Administrator (persoană fizică)** se indică datele de identificare ale persoanei fizice cu completarea câmpurilor indicate în cerere, conform datelor unui act de identitate valabil;
 - b) pentru **Administrator (persoană juridică)** se indică datele actuale ale persoanei juridice din Registrul de stat (pentru persoana juridică din Republica Moldova). La fel, se indică datele reprezentantului administratorului persoană – juridică la rubrica **„reprezentat de către”** cu indicarea datelor de identificare ale reprezentantului conform câmpurilor stabilite;

- c) la rubrica **„numit pe termen”** în cazul în care administratorul persoanei juridice este numit pentru un termen determinat se indică data, luna, anul expirării termenului (*ex. numit pe termen până la data 01.01.2023*), iar când este numit pe un termen nedeterminat se indică „nelimitat”.
15. În situația de **Administrare colectivă** se completează în cazul în care persoana juridică are mai mulți administratori. În cazul dat se completează datele de identificare pentru fiecare administrator.
16. La compartimentul **Componenta nominală a organului de conducere** dacă este cazul, se completează cu numele și prenumele persoanei, precum și numărul de identificare personal (IDNP).
17. La compartimentul **Componenta nominală a organului de control** dacă este cazul, se completează cu numele și prenumele persoanei, precum și numărul de identificare personal (IDNP).
18. La compartimentul **Fondator(i)** (*pentru fundații, instituții private*): se vor completa rubricile aplicabile situației Dumneavoastră. Persoana juridică poate fi constituită de unul sau de mai mulți fondatori persoane fizice și/sau juridice cărora legea nu le interzice acest lucru.
Notă: Rubricile 10.1 și 10.2 din cerere se completează după caz: 2 sau mai mulți fondatori persoane fizice, punctul 13.1 se multiplică și se completează pentru fiecare fondator în parte; 2 sau mai mulți fondatori persoane juridice punctul 13.2 se multiplică și se completează pentru fiecare fondator în parte; în cazul lipsei a unuia din fondatori, persoană fizică sau fondator persoană juridică, rubrica respectivă se șterge.)
19. La compartimentul **Fondator(i) (persoană fizică)** se indică numele, prenumele, numărul de identificare personal (IDNP), data nașterii, domiciliul, cetățenia fiecăruia cu completarea câmpurilor indicate în cerere, conform datelor unui act de identitate valabil.
20. La compartimentul **Fondator (i) (persoană juridică)** se indică datele actuale ale persoanei juridice din Registrul de stat (pentru persoana juridică din Republica Moldova): denumirea, sediul, numărul de identificare de stat (IDNO). La rubrica **legislația (pentru persoane juridice străine)** se completează numai în cazul fondatorului – persoană juridică străină cu mențiunea privind legislația statului sub incidența căreia se află persoana juridică străină.
21. La compartimentul **Scopul** se indică scopurile pentru care se constituie organizația necomercială.
22. La compartimentul **Beneficiar(i) efectiv(i)*** se indică datele de identificare ale persoanei fizice cu completarea câmpurilor indicate în cerere, conform datelor unui act de identitate valabil.
23. Întru susținerea cererii se prezintă, în funcție de forma juridică de organizare, actele prevăzute de:
- a) Legea nr. 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale - pentru înregistrarea asociațiilor obștești, fundațiilor, instituțiilor private;
 - b) Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali - pentru instituțiile publice;

- c) Legea sindicatelor nr. 1129/2000 - pentru înregistrarea sindicatelor;
 - d) Legea nr. 244/2017 cu privire la comitetele sectoriale pentru formare profesională – pentru înregistrarea comitetelor sectoriale;
 - e) Legea patronatelor nr. 976/ 2000 - pentru înregistrarea patronatelor;
 - f) Legea nr. 137/ 2015 cu privire la mediere - pentru înregistrarea organizațiilor de mediere;
 - g) Legea nr. 171/2010 cu privire la asociațiile utilizatorilor de apă - pentru înregistrarea asociațiilor utilizatorilor de apă;
 - h) Legea nr. 50/2021 cu privire la grupurile de acțiune locală - pentru înregistrarea grupurilor de acțiune locală;
 - i) Legea nr. 294/ 2007 privind partidele politice - pentru înregistrarea partidelor politice;
 - j) Legea nr. 125/ 2007 privind libertatea de conștiință, de gândire și de religie – pentru cultele religioase și părțile componente ale acestora.
 - k) Legea presei nr. 243/1994 - pentru înregistrarea publicațiilor periodice și agențiilor de presă;
 - l) Legea nr. 330/1999 cu privire la cultura fizică și sport - pentru înregistrarea asociațiilor sportive, cluburilor sportive, școlilor sportive, centrelor de pregătire olimpică, federațiilor sportive naționale, ligilor profesioniste, centrelor sportive de pregătire a loturilor naționale;
 - m) Legea nr. 221/2010 privind deetatzarea publicațiilor periodice publice;
 - n) Codul educației al Republicii Moldova nr.152/2014 – pentru înregistrarea instituțiilor de învățământ;
 - o) Legea nr.17/2023cu privire la asociațiile de dezvoltare intercomunitară - pentru înregistrarea asociațiilor de dezvoltare intercomunitară.
24. Declarația pe propria răspundere privind **deținerea avizului/aprobării prealabile** se completează, după caz, cu indicarea denumirii avizului/ aprobării și denumirea autorității competente care a eliberat avizul/aprobarea.
- Notă: Declarația privind deținerea avizului se completează doar în cazul în care este prevăzut de legislația în vigoare.*
25. Cererea de înregistrare se semnează, după caz, de către:
- a) persoana împuternicită prin procesul-verbal al ședinței de constituire sau prin decizia de constituire – pentru înregistrarea asociațiilor obștești, fundațiilor, instituțiilor private;
 - b) conducătorul organului sindical – pentru înregistrarea sindicatului;
 - c) conducătorul patronatului - pentru înregistrarea patronatului;
 - d) membrii organului de conducere al comitetului sectorial - pentru înregistrarea comitetului sectorial;
 - e) membrii organului de conducere al organizației de mediere - pentru înregistrarea organizației de mediere;
 - f) membrii organului de conducere al asociației utilizatorilor de apă – pentru înregistrarea asociației utilizatorilor de apă;

g) de solicitant – pentru înregistrarea instituțiilor publice, grupurilor de acțiune locală și partide.

* Beneficiarul efectiv este orice persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o activitate sau o tranzacție.

Noțiunea de beneficiar efectiv include cel puțin:

1) în cazul persoanelor juridice cu scop lucrativ (comercial):

a) persoana fizică/persoanele fizice care deține/dețin sau controlează în ultimă instanță o persoană juridică, alta decât o societate cotate pe o piață reglementată care face obiectul cerințelor de divulgare a informațiilor în conformitate cu standardele internaționale echivalente care asigură transparența corespunzătoare a informațiilor privind exercitarea dreptului de proprietate, prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unei cote-părți din numărul de acțiuni ori din drepturile de vot sau prin participația în capitalul social al persoanei juridice respective, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace.

Deținerea de către o persoană fizică a 25% plus o acțiune sau participarea acesteia în capitalul social al unei persoane juridice cu peste 25% este un criteriu al exercitării directe a dreptului de proprietate.

Deținerea a 25% plus o acțiune de către o altă persoană juridică care se află sub controlul unei persoane fizice sau de către mai multe persoane juridice care se află sub controlul aceleiași persoane fizice sau participarea acesteia/acestora în capitalul social al unei persoane juridice cu peste 25% este un criteriu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate;

b) persoana fizică care ocupă funcția de administrator al clientului, în cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile și cu condiția că nu există motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în calitate de beneficiar efectiv. Entitățile raportoare țin evidența măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor efectivi pentru fiecare client în parte și o prezintă, la cerere, Serviciului și/sau organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare;

2) în cazul organizațiilor necomerciale - persoana fizică/persoanele fizice care exercită controlul în ultimă instanță asupra organizației necomerciale;

3) în cazul întreprinzătorilor individuali și gospodăriilor țărănești (de fermier) - orice persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o activitate sau o tranzacție

4) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la pct. 1)–3), și al entităților care administrează și distribuie fonduri:

a) persoana fizică beneficiară a cel puțin 25% din bunurile, respectiv, părțile sociale sau acțiunile unei persoane juridice sau ale unei entități fără personalitate juridică, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificați;

b) grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcționează o persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost identificate;

c) persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puțin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere sau supraveghere a entității respective.